

0026184-13.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... autoria delitiva quanto à prática de tráfico de drogas pela acusada.

Com efeito, sob o crivo do contraditório, não é possível se afirmar, com segurança necessária, que a ré estivesse a efetivamente praticar tráfico de drogas, impondo-se a respectiva absolvição por falta de provas.

Em depoimento judicial, a testemunha Ana Paula de Jesus Alves, guarda civil ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0026184-13.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0026184-13.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 38/2018 -

Denarc - 4ª Dise - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - Sul, 27/2018 -

Denarc - 4ª Dise - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - Sul

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALICE PAULA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, em 27 de março de 2018, por volta das 11h15min, no cruzamento entre a Rua Helvetia e a Alameda Dino Bueno, Santa Cecília, nesta Capital, ALICE PAULA DE OLIVEIRA, qualificada a fls. 16, foi surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 10,2g (dez gramas e dois decigramas) de tetraidrocanabinol, mais conhecido como "maconha", em 9 (nove) porções; drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme autos de exibição e

apreensão de fls. 11 e de constatação prévia de fls. 12/15, bem como laudo de exame químico-toxicológico de fls. 41/43.

A ré foi notificada (fls. 101).

A denúncia foi recebida (fls. 114).

Designada audiência, durante a instrução, foi ouvida uma testemunha, prejudicado o interrogatório diante da revelia da ré.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela improcedência da pretensão penal, no que foi acompanhado pela Defesa.

É relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

A despeito da prova de materialidade delitiva, a partir da prova oral produzida e juízo, não se extrai elementos suficientes para elucidação da autoria delitiva quanto à prática de tráfico de drogas pela acusada.

Com efeito, sob o crivo do contraditório, não é possível se afirmar, com segurança necessária, que a ré estivesse a efetivamente praticar tráfico de drogas, impondo-se a respectiva absolvição por falta de provas.

Em depoimento judicial, a testemunha Ana Paula de Jesus Alves, guarda civil metropolitana, disse não se recordar dos fatos em si. Lembra-se vagamente da situação rotineira da cracolândia de triagem e abordagem de usuários e traficantes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER ALICE PAULA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Autorizo a incineração da substância entorpecente. Proceda-se com as devidas anotações e comunicações.

Sentença proferida em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA